PROMUEVE DEMANDA POR COBRO DE SUMAS DE DINERO. ACREDITA AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dr. GERMÁN IGNACIO LASTRA, abogado inscripto al T° 47 F° 301 (C.U.I.T. N° 20-20119874-6, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A., constituyendo domicilio legal en Lavalle 1290, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 20201198746, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. (C.U.I.T. 30-70441926-3), con domicilio real en Avenida Vélez Sarsfield 1720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de la suma de $ 186.430.912,44 (PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON 44/100), que la demandada adeuda a mi mandante por las certificaciones de servicio impagas que se individualizan más adelante, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en estas actuaciones conforme lo establecen las Cláusulas Generales de la orden de compra que se acompaña, que fijan la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en atención a que la demandada es una sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital pertenece íntegramente al Estado Nacional.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación contractual

1. **Existencia del contrato de servicio.** En fecha 3 de junio de 2024 la demandada adjudicó a mi mandante el contrato CT-42/2024, tramitado bajo el expediente EX-2024-00297714-APN-GIN#SOTR, para el mantenimiento de vía del ramal Retiro — Villa Rosa.

2. **Alcance del servicio contratado.** El contrato comprendió, además de las tareas de vía, la provisión de un servicio de guardia permanente los siete días de la semana y la atención de emergencias dentro de las dos horas de requerida, con dotación propia y equipamiento afectado en forma exclusiva al ramal.

3. **Régimen de precios.** Los precios unitarios convenidos son **redeterminables** conforme la variación de los índices de la construcción publicados por el I.N.D.E.C., mecanismo que la demandada nunca aplicó pese a los reclamos de mi mandante.

4. **Plazo de pago pactado.** El pago de cada certificación mensual se convino a los sesenta (60) días corridos de su presentación, plazo que se encuentra vencido respecto de las cuatro certificaciones que se reclaman.

b) La entrega de los materiales

5. **Conformidad de la Inspección de Obra.** La totalidad de los partes de servicio fue conformada por la Inspección de Obra de la demandada, sin observación alguna respecto de las tareas ejecutadas.

6. **Metros de vía intervenidos.** Durante el período reclamado mi mandante intervino **cuatro mil doscientos (4.200) metros** de vía principal ascendente en tareas de rebaje de riel por amolado.

c) La facturación

7. **Importe de la certificación de noviembre.** La certificación correspondiente al mes de noviembre de 2025, instrumentada en la factura N° 0003-00001288, asciende a **$ 43.525.126,57**.

8. **Ausencia de observaciones a las certificaciones.** Ninguna de las certificaciones presentadas fue observada ni objetada por la demandada dentro de los plazos previstos en el contrato.

d) Los reclamos previos

9. **Intercambio de correo electrónico.** Con anterioridad a promover la presente acción mi mandante mantuvo con la demandada un intercambio de correo electrónico en el que reclamó el pago de lo adeudado, sin obtener respuesta que lo satisficiera.

10. **Carta documento.** En fecha 16 de enero de 2026 mi parte remitió a la demandada la carta documento N° CD 231907744, intimándola al pago en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes. La pieza postal fue efectivamente entregada y no mereció respuesta alguna.

11. **Pronto despacho.** En fecha 22 de enero de 2026 se presentó ante la Mesa de Entradas de la demandada la nota de pronto despacho N° RA-2026-00092, cuya recepción consta con el sello de Mesa General de Entradas, SOTR S.E..

e) El monto reclamado

12. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON 44/100 ($ 186.430.912,44), conforme el detalle que antecede y la certificación contable que se acompaña.

13. **Fecha de constitución en mora.** La demandada quedó constituida en mora de pleno derecho el 3 de febrero de 2026, por haber vencido el plazo pactado sin que mediara pago ni observación alguna.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días, capitalizable, con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- DETALLE DE LAS FACTURAS ADEUDADAS

A continuación se enumeran una por una las facturas cuyo cobro se persigue, que además se encuentran detalladas en la certificación contable que se acompaña y cuyo total coincide con el objeto de esta demanda.

a) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0003-00001204, de fecha 05/09/25, por la suma de $ 41.883.004,10. Remito N° PS-2025-0811, de fecha 31/08/25.

b) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0003-00001233, de fecha 06/10/25, por la suma de $ 48.027.663,72. Remito N° PS-2025-0912, de fecha 30/09/25.

c) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0003-00001261, de fecha 05/11/25, por la suma de $ 52.995.118,05. Remito N° PS-2025-1014, de fecha 31/10/25.

d) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0003-00001288, de fecha 04/12/25, por la suma de $ 43.525.126,57. Remito N° PS-2025-1113, de fecha 30/11/25.

El total de las facturas adeudadas asciende a $ 186.430.912,44 (PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON 44/100).

VI.- LA FACTURA COMO CUENTA LÍQUIDA Y ACEPTADA

La factura fue concebida como un medio simple y ágil de instrumentar el contrato de compraventa comercial, al que el Código Civil y Comercial de la Nación le concede un importante valor probatorio acerca de los términos y condiciones del contrato respectivo. En el caso, las facturas fueron presentadas a la demandada, efectivamente recibidas por ésta y no objetadas en aspecto alguno, es decir que se han recibido sin reservas.

> *«Entrega de la factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la modalidad de pago y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo de pago, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los cinco días de recibida se presume aceptada en todo su contenido.» (art. 1145, Código Civil y Comercial de la Nación)*

Acreditada la entrega de las facturas a la demandada, su silencio importa reconocimiento de la deuda, porque por ley tiene la obligación de expedirse y, transcurrido el término, la ley presume la aceptación.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Contrato CT-42/2024.

2. Partes de servicio mensuales.

3. Certificaciones mensuales emitidas.

4. Actuaciones del expediente administrativo.

5. Certificación contable.

B) Informativa

— **I.N.D.E.C.:** informe la variación de los índices del costo de la construcción entre junio de 2024 y diciembre de 2025.

— **Gerencia de Infraestructura de la demandada:** remita copia certificada del expediente EX-2024-00297714-APN-GIN#SOTR.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dr. GERMÁN IGNACIO LASTRA
Apoderado de VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A.
T° 47 F° 301